Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 16/06/2023
HASH: 8c60ffc8555ea78a9ef5e9ce4383a8f
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 16/06/2023
HASH: 67e59044536234 57c5302798354950 6d
Ajuntament de Calaf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I DIVERSES ENTITATS I EMPRESES DEL MUNICIPI PER LA CELEBRACIÓ DEL "CASAL DEL POBLE" 2023

A Calaf, a la data de la signatura electrònica.

REUNITS

D'una part, Jordi Badia Perea amb DNI XXXXX447P, en nom i representació de l'Ajuntament de Calaf, en l'exercici de les atribucions que li confereix l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquest actua facultat per l'acord de Junta de Govern Local de data 25 d'abril de 2022 i assistit pel secretari interventor de l'Ajuntament.

D'altra part,

El senyor Joan Busquet Garbi, amb DNI XXXXX845A, en qualitat de president de l'entitat Club.Bàsquet.Calaf inscrita en el registre d'entitats municipal amb CIF G-59698670.

El senyor Jordi Vila Martinez, amb DNI XXXXX187-T, en qualitat president de l'entitat AFA Escola Alta Segarra inscrita en el registre d'entitats municipal amb CIF G59034548

El senyor Joan Gonzalez Moreno, amb DNI XXXXX610D, en qualitat de president de l'entitat Club deTennis Taula Calaf inscrita en el registre d'entitats municipal amb CIF G – 61197240

El senyor Jordi Mas Parés, amb DNI XXXXX334R, en qualitat de president de l'entitat Associació Cultural recreativa Unió Calafina amb CIF G-08712481.

La senyora Maite Estany Feixas, amb DNI XXXXX989Z, en qualitat de presidenta de l'entitat Club Hípic Cal Graells inscrita en el registre d'entitats municipal amb CIF G-67180539

La senyora Thania Paulina Flores Álvarez , amb NIE XXXXX194X, en qualitat de representant de l'Espai Benestar.

MANIFESTEN

Ambdues parts manifesten la seva voluntat per col·laborar en l'organització del "Casal del Poble" d'enguany per tal de garantir l'esbarjo del jovent calafí durant la temporada estival, afavorint la pràctica esportiva, cultural i social d'aquestes persones.

L'Ajuntament actua assistit per la competència atribuïda en base a l'article 25.2 lletra l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l'eficiència d'aquest conveni que subscriuen amb les següents,

CLÀUSULES:

Primera. Objecte

Aquest conveni entre l'Ajuntament de Calaf amb CIF P0803100G i les entitats i empreses a

Codi Validació: 6XXWPZRRP5Y4Y9MYHFZHHP7YM
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

dalt esmentades té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a l'organització del "Casal del Poble", que tindrà lloc entre el 26 de juny i el 28 de juliol.

Segona. Compromisos de l'Ajuntament de Calaf

I. Ajuntament de Calaf. L'Ajuntament de Calaf atendrà els espais municipals necessaris per a la realització del casal.

II. L'Ajuntament acompanya en la creació de publicitat i difusió del mateix Casal.

III. L'Ajuntament recollirà les inscripcions i pagaments de les persones que vulguin participar en el Casal del Poble, en base a allò establert en l'ordenança fiscal corresponent, que serà modificada a tal efecte.
NOTA: El pagament es farà mitjançant transferència bancaria segons sistema establert per l'Ajuntament. Es prohibeix el pagament amb efectiu a l'Ajuntament.

IV. Cada entitat presentarà factura en els termes prèviament acordats a l'Ajuntament del cost del seu espai del Casal del Poble.

V. Les entitats es comprometen a fer transparents els seus pressupostos i factures a les altres entitats i a l'Ajuntament, que les podrà publicar en el Portal de Transparència municipal.

VI. L'Ajuntament abonarà a les entitats les factures corresponents. Aquests pagaments es compensaran a través dels pagaments rebuts pels infants inscrits, a través de la taxa o preu públic que es determini.

VII. L'Ajuntament aportarà una dotació extra de 2.700 euros durant l'exercici 2023. Aquest pagament s'efectuarà a les entitats participants amb càrrec a la partida 23100/22611 del pressupost de despeses de la Corporació.

VIII. En base en allò establert en els punts anteriors, l'Ajuntament ingressarà a les entitats participants, prèvia facturació per part d'aquestes, la quantitat íntegra resultant de les inscripcions ingressades per les famílies participants al compte de l'Ajuntament més l'aportació extraordinària procedent del Temps per cures a què es fa referència en el punt VII.

D'aquesta manera, amb independència de quin sigui el resultat final d'explotació del Casal, les entitats no podran facturar a l'Ajuntament un import superior a l'establert en aquest punt. Per tant, l'Ajuntament no podrà obtenir beneficis en l'organització del Casal del Poble però tampoc es farà càrrec de les eventuals pèrdues que en el resultat d'explotació del Casal hi pogués haver.

Tercera. Compromisos de les entitats i empreses participants

I. Les entitats i empreses organitzadores del Casal del Poble es comprometen a organitzar, programar, dirigir i executar les activitats i serveis que se'n derivin.

II. Igualment, aquestes entitats i empreses assumiran de forma conjunta el lideratge de l'esmentat Casal del Poble.

III. Les entitats i associacions assumeixen la redacció del projecte del Casal del Poble, que anirà a càrrec d'aquestes entitats i empreses organitzadores.

Codi Validació: 6XXWPZRRP5Y4Y9MYHFZHHP7YM
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

IV. Les entitats i empreses respectives es comprometen a la contractació del personal que es consideri necessari (monitoratge, direcció, personal en pràctiques). Tot aquest personal va a càrrec de les entitats i empreses conveniades del poble.

Quarta. Prevenció de riscos laborals i igualtat d'oportunitats

Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

Així mateix, ambdues parts compliran amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal.

Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter personal, concretament a adoptar i implementar les mesures de seguretat previstes pel Reglament General de Protecció de Dades. Concretament les parts signats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquest Conveni.

En especial, adoptaran mesures adients per evitar l'alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades."

Sisena. Resolució i interpretació.

Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les obligacions que es derivin d'aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Igualment, es constituirà una comissió formada per l'alcalde i les dues regidores competents i per un/a representant designat/da per cadascuna de les empreses i entitats.

Aquesta comissió té per objectiu avaluar el compliment del conveni i el desenvolupament de les activitats del Casal del Poble objectes d'aquest.

El conveni es podrà resoldre per qualsevol de les parts sense que s'estableixi indemnització per l'incompliment.

Setena. Extinció.

Seran causes d'extinció d'aquest Conveni el mutu acord entre les parts, la impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitat previstes en aquest Conveni, per denúncia o incompliment d'alguna de les clàusules d'aquest Conveni de qualsevol de les parts i que haurà de ser comunicada de forma fefaent.

Vuitena. Vigència del conveni.

El present conveni produirà efecte a partir de l'endemà de la seva signatura i fins a la

Codi Validació: 6XXWPZRRP5Y4Y9MYHFZHHP7YM
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

finalització de les tasques derivades d'aquest conveni. En tot cas, aquestes tasques hauran d'haver finalitzat a data 31 de desembre de 2023.

Aquest conveni es podrà prorrogar per acord previ entre les parts per període d'un any més.

Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitats signen aquest document, en el lloc i data inicialment esmentats a l'encapçalament.

Novena. Modificació del conveni.

La modificació del contingut del conveni requereix l'acord unànime dels signants i serà tractat en la comissió descrita en la clàusula setena.

Calaf, document signat electrònicament.

Club Bàsquet Calaf,	AFA Escola Alta Segarra,
Club deTennis Taula Calaf,	Associació Cultural Recreativa Unió Calafina,
Club Hípic Cal Graells,	Espai Benestar
L'alcalde en funcions,	El secretari interventor,

Codi Validació: 6XXWPZRRP5Y4Y9MYHFZHHP7YM
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4